

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conflitos de Leis Penais no Tempo (arts. 1º e 2º do CP)

Esse tema nos ajuda a resolver conflitos de leis penais no tempo. Quando uma “lei penal nova” sucede (substitui) uma “lei penal velha”. Vamos saber em cada caso a lei aplicável.

Há basicamente 4 (quatro) situações:

- 1) *abolitio criminis*;
- 2) *novatio legis in melius*;
- 3) *novatio legis in pejus*;
- 4) *novatio legis incriminadora*.



Fique ligado!

ABOLITIO CRIMINIS = ABOLIU O CRIME.

NOVATIO LEGIS IN MELLIUS = NOVA LEI MELHOROU.

NOVATIO LEGIS IN PREJUS = NOVA LEI PREJUDICOU.

NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA = NOVA LEI INCRIMINOU.

Não se assuste com os termos em latim. Você vai ENTENDER (e não decorar) cada um deles.

Vamos entender cada situação.

1ª situação - *Abolitio criminis*

O que é *abolitio criminis*?

Pensem em uma “Lei Velha” que defina determinado o “FATO A” como CRIME.

Agora imaginem: uma “Lei Nova” deixou de considerar crime o “FATO A”, ou seja, a “**Lei Nova**” **ABOLIU** esse crime, ocorreu a ***abolitio criminis***.

Assim, ninguém mais poderá ser punido, **pois não existe mais crime**. Até mesmo os casos já *decididos por sentença condenatória transitada em julgado*. Não seria justo e nem lógico alguém continuar pagando por algo que não é mais crime.

Veja o que diz o artigo 2º do Código Penal:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Ninguém pode ser PUNIDO por fato que lei posterior deixa de considerar crime, logo, deixando de existir o crime (descriminalizando, *abolitio criminis*, abolição do crime), impõe-se a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ou seja, impõe o FIM DA PUNIÇÃO.

Importante frisar que com a *abolitio criminis* os efeitos penais são cessados (encerrados). *E os efeitos civis?* Os efeitos civis (extrapenais) persistem (continuam existindo).

A título de exemplo, houve a ABOLIÇÃO do crime de ADULTÉRIO do Código Penal. Antes o adultério era crime, hoje, não é mais. Portanto, houve a *abolitio criminis* do Adultério.

2ª situação - *novatio legis in melius*

Pensem em uma “Lei Velha” que defina determinado “FATO A” como crime sujeito a pena de 10 anos de reclusão.

Agora imaginem: uma “Lei Nova” diminuiu a pena do “FATO A” para 5 anos, ou seja, a “Lei Nova” foi **MELHOR para o criminoso**, ocorreu a *novatio legis in melius*.

Nesses casos aplica-se o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal:

Art. 2º - (...)

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Não seria justo e nem lógico alguém continuar pagando uma pena alta quando a própria lei penal entendeu que essa pena deveria ser diminuída.



Importante!

A RETROATIVIDADE na *abolitio criminis* e na *novatio legis in melius*

Na *abolitio criminis* e na *novatio legis in melius* aplica-se o **PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA**.

Vamos entender, primeiramente, o que é ATIVIDADE DA LEI PENAL.

Como tudo, a lei penal NASCE, fica ATIVA, passa a ter ATIVIDADE.

Em regra, a lei tem atividade enquanto está em vigor. No entanto, existem exceções. Uma dessas exceções é a “RETROATIVIDADE” da lei penal mais benéfica.

Pensem em uma “Lei Velha” que defina determinado o “FATO A” como CRIME.

Agora imaginem: uma “Lei Nova” nasce (entra em ATIVIDADE), e deixa de considerar crime o “FATO A”, ou seja, a “Lei Nova” foi mais BENÉFICA ao autor do fato.

Porém, seria ilógico e injusto, alguém continuar sendo punível por algo que a própria lei deixou de considerar crime. O mesmo vale para penas graves que se tornam menos graves.

Assim, a lei nova que foi mais benéfica ao autor deverá RETROAGIR (agir no passado), ou seja, a lei nova mais benéfica terá RETROATIVIDADE (atividade no passado). Lembre que “RETRO” significa “passado” (É moda hoje roupas e acessórios “retrô”).

Em outras palavras, a lei nova mais benéfica ao autor do crime terá efeitos (ATIVIDADE) no passado (RETRO), ou seja, aplica-se, inclusive, a fatos ocorridos antes de seu nascimento, antes de sua ATIVIDADE, logo, será RETROATIVA.

3ª situação - *novatio legis in pejus*

Pensem em uma “Lei Velha” que defina determinado “FATO A” como crime sujeito a pena de 10 anos de reclusão.

Agora imaginem: uma “Lei Nova” aumentou a pena do “FATO A” para 15 anos, ou seja, a “Lei Nova” **PREJUDICOU o criminoso**, ocorreu a ***novatio legis in pejus***.

Vamos entender por meio de um exemplo:

*Em 01/01/2014, João cometeu o “CRIME X”. Nessa data, a lei penal previa pena de **10 anos** para o referido “CRIME X”.*

*Em 20/01/2014, a pena para o “CRIME X” foi aumentada para **20 anos**.*

João vai à julgamento em 10/02/2014. Qual será sua pena? **10 anos**.

Veja a razão:

Trata-se de um caso de ***novatio legis in pejus***, ou seja, a “Lei Nova” PREJUDICOU o criminoso. **A nova lei penal é mais GRAVOSA.**

Nesses casos, a lei nova não tem qualquer efeito sobre os fatos passados, ou seja, não retroage, trata-se do **PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA.**

Vamos ver o texto do artigo 1º do Código Penal:

*Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. **Não há pena sem prévia cominação legal.***

O povo elege seus representantes, que definem, **por meio de lei**, o que deve ser crime e **QUAL DEVE SER A PENA MÍNIMA.**

Consequentemente, se uma lei penal nova **aumentar** a pena mínima, essa pena nova mais grave só poderá ser aplicada aos fatos que ocorrerem a partir da vigência da lei nova.

4ª situação - *novatio legis incriminadora*

Pensem em um “FATO A” que não é considerado crime pelas leis brasileiras.

Agora imaginem: uma “Lei Nova” passou a considerar o “FATO A” como CRIME, ou seja, a “Lei Nova” **INCRIMINOU tal fato**, ocorreu **a *novatio legis incriminadora***.

Nesse caso, também se trata de “Lei Nova” **mais GRAVOSA**, ou seja, **prejudicial ao réu**. Não haverá retroatividade.



Fique ligado!

A RETROATIVIDADE na *novatio legis in pejus* e na *novatio legis incriminadora*

Como já explicado, na *novatio legis in pejus* e na *novatio legis incriminadora* aplica-se o **PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA**.

Vamos ver o texto do artigo 1º do Código Penal:

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina . Não há pena sem prévia cominação legal .

O povo elege seus representantes, que definem, **por meio de lei**, o que deve ser crime e qual deve ser a pena mínima.

Consequentemente, se uma lei penal nova **criar um crime ou aumentar uma pena**, estará sendo **mais gravosa**, e só será aplicada aos fatos que ocorrerem a partir da vigência da lei nova.

Trata-se, na verdade, de uma garantia prevista na **Constituição Federal**:

Art. 5º (...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Assim, **se a lei pena for GRAVOSA**, ou seja, **PREJUDICAR O RÉU**, ela **não retroagirá**.

Conflitos da lei penal no tempo

A lei penal não retroage...

- *Novatio legis in pejus*: a nova lei que prejudica não retroage
- *Novatio legis incriminadora*: a nova lei que incrimina não retroage

salvo para beneficiar o réu:

- *Abolitio criminis*: a lei nova abole o crime - retroage
- *Novatio legis in melius*: a nova lei que beneficia - retroage

É isso pessoal.

Um dica: faça e refaça os exercícios propostos. Há várias formas de cobrar esse conhecimento, fazendo as questões você vai pegar a “manha” da sua banca.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

LEI PENAL NO TEMPO



Fique ligado!

ABOLITIO CRIMINIS = ABOLIU O CRIME.

NOVATIO LEGIS IN MELLIUS = NOVA LEI MELHOROU.

NOVATIO LEGIS IN PREJUS = NOVA LEI PREJUDICOU.

NOVATIO LEGIS INCRIMINADORA = NOVA LEI INCRIMINOU.

1ª situação - Abolitio criminis

- “Lei Velha” que defina determinado o “FATO A” como CRIME. “Lei Nova” deixou de considerar crime o “FATO A”, ou seja, a “Lei Nova” **ABOLIU esse crime**, ocorreu a **abolitio criminis**.
- Ninguém mais poderá ser punido, **pois não existe mais crime**. Até mesmo os casos já *decididos por sentença condenatória transitada em julgado*.

Código Penal

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

- Impõe-se a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ou seja, impõe o FIM DA PUNIÇÃO.
- Os efeitos penais são cessados, mas os efeitos civis (extrapenais) persistem (continuam existindo).

2ª situação - *novatio legis in melius*

- “Lei Velha” que defina determinado “FATO A” como crime sujeito a pena de 10 anos de reclusão. “Lei Nova” diminuiu a pena do “FATO A” para 5 anos, ou seja, a “**Lei Nova**” foi **MELHOR para o criminoso**, ocorreu a *novatio legis in melius*.

Código Penal

Art. 2º - (...)

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.



Importante!

Na **abolitio criminis** e na *novatio legis in melius* aplica-se o **PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA**.

A lei nova mais benéfica ao autor do crime terá efeitos (ATIVIDADE) no passado (RETRO), ou seja, aplica-se, inclusive, a fatos ocorridos antes de seu nascimento, antes de sua ATIVIDADE, logo, será RETROATIVA.

3ª situação - *novatio legis in pejus*

- “Lei Velha” que defina determinado “FATO A” como crime sujeito a pena de 10 anos de reclusão. “Lei Nova” aumentou a pena do “FATO A” para 15 anos, ou seja, a “**Lei Nova**” **PREJUDICOU o criminoso**, ocorreu a *novatio legis in pejus*.
- A lei nova gravosa não tem qualquer efeito sobre os fatos passados, ou seja, não retroage, trata-se do **PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA**.

Código Penal

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. **Não há pena sem prévia cominação legal.**

4ª situação - *novatio legis incriminadora*

- “FATO A” que não é considerado crime pelas leis brasileiras. “Lei Nova” passou a considerar o “FATO A” como CRIME, ou seja, a “**Lei Nova**” **INCRIMINOU tal fato**, ocorreu a *novatio legis incriminadora*.

- A “Lei Nova” é **mais GRAVOSA**, ou seja, **prejudicial ao réu**. Não haverá retroatividade.



Fique ligado!

Na *novatio legis in pejus* e na *novatio legis incriminadora* aplica-se o **PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA**.

Código Penal

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Se uma lei penal nova **criar um crime ou aumentar uma pena**, estará sendo **mais gravosa**, e só será aplicada aos fatos que ocorrerem a partir da vigência da lei nova.

Constituição Federal

Art. 5º (...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Assim, **se a lei pena for GRAVOSA**, ou seja, **PREJUDICAR O RÉU**, ela **não retroagirá**.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
